

1500444-42.2022.8.26.0404

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Comarca: Orlândia

Foro: Foro de Orlândia

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252591/2022 - DEL.POL.ORLANDIA, 27446326 - DEL.POL.ORLANDIA, 2252591 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Orlândia

Foro de Orlândia

2ª Vara

Praça Coronel Orlando, s/nº, Orlandia-SP - cep 14620-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500444-42.2022.8.26.0404 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500444-42.2022.8.26.0404

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2252591/2022 - DEL.POL.ORLANDIA, 27446326 - DEL.POL.ORLANDIA, 2252591 - DEL.POL.ORLANDIA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JAIR RODRIGUES DOS SANTOS

Réu Preso

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CLOVIS HUMBERTO LOURENCO JUNIOR

Vistos.

JAIR RODRIGUES DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e se viu

processado como incurso no art. 155, caput, do Código Penal. Consta da peça acusatória que, no dia 15 de setembro de 2022, por volta das 9h, na rua Doze, nº 244, Centro, nesta cidade e comarca, o acusado subtraiu, para si, um balde plástico, cor preta, sem marca aparente, e um aparelho de telefone celular da marca Multilaser, cor vermelha, globalmente avaliados em R\$ 100,00 (cem reais), pertencentes à vítima Ana Maria da Cruz Carvalho.

A denúncia foi recebida em 22 de setembro de 2022 (fls. 109/110). Devidamente citado, o acusado apresentou resposta escrita à acusação (fls. 126/131). Não vislumbrada quaisquer das hipóteses do art. 397 do Código de Processo Penal, designou-se audiência de instrução, na qual foram inquiridas a vítima, duas testemunhas e, ao final, realizou-se o interrogatório do acusado (mídia às fls. 166 - termo de fls. 167/171).

O Ministério Público, em alegações finais orais, pleiteou a procedência da ação, por entender suficientemente provada a materialidade e a autoria delitiva. Lado outro, também em alegações finais orais, a defesa requereu a improcedência da ação, ante suposta atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância. Em caso de eventual condenação, postulou a fixação do regime aberto.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública destinada a apurar a responsabilidade de JAIR RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal.

Não foram suscitadas preliminares. Após atenta análise das peças processuais ofertadas por defesa e acusação, bem como dos demais elementos probatórios produzidos ao longo do iter processual, vislumbra-se a procedência da ação penal. A materialidade do delito restou cabalmente comprovada a partir do auto de prisão em flagrante (fls. 1), do boletim de ocorrência (fls. 6/7), do auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 9/10), e da prova oral colhida em ambas as fases da persecução.

A autoria criminosa também é inconteste. De início, exponho o teor da prova oral colhida na segunda fase da persecução.

O acusado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confessou a prática delitiva. Asseverou que realmente ingressou na residência, subtraiu o celular e um balde. Mencionou que é usuário de crack e que seu intento era vender o celular.

A testemunha Júlio Cesar Caldas, sob o crivo do contraditório, narrou que estava de serviço junto com seu colega de farda. Tomou conhecimento do furto e manteve contato com a vítima. Obtiveram a informação do destino do autor do delito. Eis que, em diligências, localizaram o acusado que, informalmente, confessou a prática delitiva. Disse que o próprio réu mostrou onde escondera o celular apreendido.

A testemunha Renan Rodrigo de Paula Faria, sob o crivo do contraditório, corroborou, integralmente, a versão apresentada por seu colega de farda. Confirmou que ao abordarem o réu, ele confessou informalmente a prática delitiva e apresentou o celular subtraído.

Insta salientar que, consoante jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, o depoimento do policial militar e civil que participaram da ocorrência/investigação não apenas é válido para demonstrar a responsabilidade do agente, como apresenta elevado valor probante. Noutros termos, somente se imputaria descrédito às alegações prestadas pelo miliciano se existentes indícios razoáveis de prova em sentido contrário, o que não se vislumbra no caso em apreço. Nesse sentido:

“Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, adotado por esta Colenda Câmara, os depoimentos de policiais apresentam significativo valor probatório desde que inexistam indícios firmes ou elementos outros de prova que lhes retirem, de maneira convincente, a credibilidade dos seus testemunhos. No caso, a mera negativa do réu não infirma os demais elementos de convicção. Ao contrário do alegado pela Defesa, inexistem, de outro lado, contradições ou incoerências na prova oral acusatória.

Suficiente, pois, a prova produzida para concluir-se, tal como na decisão recorrida, pela procedência da ação penal” (TJ-SP - APL: 282502120098260554 SP 0028250-21.2009.8.26.0554, Relator: Otávio de Almeida Toledo Data de Julgamento:

14/02/2012, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/02/2012).

Por fim, a vítima Ana Maria da Cruz Carvalho contou, em juízo, que por uma obra realizada, o portão de sua casa ficou destrancado, preso com uma madeira. Eis que, em dada oportunidade, percebeu que a madeira não estava no local. Ao sair da residência, deparou-se com uma vizinha que lhe contou que um indivíduo entrara na residência com uma mochila e saíra com um celular e um balde. Confirmou, então, que tais objetos foram efetivamente subtraídos. Não conhecia o acusado. Por fim, mencionou que os objetos foram apreendidos e não estavam avariados.

Nessa senda, comprova-se a autoria delitiva e os elementos do tipo veiculado no art. 155, caput, do Código Penal por meio da (i) da palavra dos policiais, que contaram que o acusado confessou informalmente a prática delitiva e revelou onde ocultou o telefone celular apreendido, e (ii) da palavra do próprio acusado, que confessou o crime em ambas as fases da persecução.

No mais, ao contrário do que sustenta a defesa, não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância e, por consequência, em atipicidade material da conduta na presente hipótese. Sabe-se que para a configuração do referido princípio, necessária a presença de quatro requisitos objetivos, quais sejam (i) a mínima ofensividade da conduta, (ii) a ausência de periculosidade social da ação, (iii) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e (iv) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. No caso, ainda que os objetos subtraídos não somem valor expressivo (vide auto de avaliação de fls. 81), o réu é multirreincidente na prática de delitos contra o patrimônio (vide certidão de fls. 63/70), motivo pelo qual há de se reconhecer o maior grau de reprovabilidade do comportamento do agente.

Observe-se que a jurisprudência do E. STJ tem afastado a aplicação do princípio da insignificância aos casos em que o agente é contumaz na prática delitiva, por evidenciar maior grau de reprovabilidade do comportamento (vide STJ, 6ª Turma, AgRg no REsp 1509985/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 17/04/2018). Em sentido análogo, o E. STF tem entendido que a aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência, a contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados (vide STF, 1ª Turma, HC nº 137217, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 28/08/2018).

Assim, perfeita a adequação típica ao disposto no art. 155, caput, do Código Penal, e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a condenação se impõe.

Delineada a conduta delitiva, passo a dosar a pena.

Da Pena.

No tocante à primeira fase da dosimetria da pena (art. 59 do CP), verifico que inexistem elementos que permitam valorar a conduta social e a personalidade do agente, considerando que “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base” (Súmula 444 do STJ e STF, plenário, RE 591054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/12/2014 – repercussão geral). No mais, a “conduta social” representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos, não se confundindo com antecedentes criminais (vide STF, 2ª Turma, HC nº 340.007/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 01/12/2015). Em sentido análogo, a culpabilidade, o comportamento da vítima e os motivos do crime são inerentes ao tipo penal (vide STJ, 5ª Turma, HC nº 227.302/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, j. 21/08/2012). Ainda, não há elementos a justificar a exasperação da pena em razão das circunstâncias e as consequências do crime.

Anoto, todavia, que o réu ostenta Maus antecedentes (autos nº 0001092-80.2008.8.26.0374 – certidão de fls. 63/70). Assim, exaspero a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a, assim, em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, configurou-se a agravante referente à reincidência (autos nº 0000484-67.2017.8.26.0374, nº 0000093-49.2018.8.26.0610 e nº 0000232-98.2016.8.26.0374 – certidão de fls. 63/70). Presente, lado outro, a atenuante

referente à confissão espontânea. Anote-se que o STJ entende que a confissão, mesmo que qualificada, dá ensejo à incidência da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal, quando utilizada para corroborar o acervo probatório e fundamentar a condenação (STJ, 3º Seção, EREsp 1.416.247-GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22/6/2016). No caso, como estamos diante de típico caso de multirreincidência, na esteira da jurisprudência do E. STJ, a mencionada agravante prevalece sobre a atenuante (STJ, 6º Turma, AgRg no AREsp 713.657/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 10/04/2018). Nessa esteira, exaspero a pena intermediária em 1/6 (um sexto), fixando-a em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase da dosimetria, inexistem causas de aumento e de diminuição de pena. Assim, fixo a pena definitiva em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Fixo o dia-multa no mínimo legal por desconhecer a capacidade econômica do agente.

Do regime de cumprimento de pena.

Ante os maus antecedentes e a multirreincidência, nos termos do art. 33, §2º e §3º, do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena.

Do dispositivo.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal intentada para CONDENAR o réu JAIR RODRIGUES DOS SANTOS, como incurso no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, fixado este no mínimo legal.

Ante a multirreincidência e os maus antecedentes, deixo de promover a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, e de aplicar a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal.

Mantenho o cárcere cautelar do sentenciado, vez que ainda presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva. Ora, o acusado é multirreincidente e ostenta maus antecedentes. Se em liberdade, muito provavelmente tornará a delinquir.

Patente, portanto, a periculosidade em concreto do agente e, por consequência, o risco que ele representa à ordem pública. Ainda presentes, portanto, os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, veiculados nos artigos 313 e 312 do Código de Processo Penal, respectivamente.

Com o trânsito em julgado: (1) oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo para cadastro de dados criminais; (2) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo para os fins do art. 15, III, da CRFB; e (3) intime-se o réu para pagamento da multa aplicada no prazo de 10 dias.

Arbitro, desde já, os honorários do advogado nomeado em 100% do valor previsto na tabela do Convênio entre a Defensoria Pública e a OAB.

Custas ex lege.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se, intímese e comunique-se.

Orlândia, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA